TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

A.I. - Objet et champ d'application ..... p. 1

A.2. - Date d'effet de la Convention ..... p. 1

A.3. - Durée - Dénonciation - Révision ..... p. 1
- 3.1. : Durée ..... p. 1
- 3.2. : Dénonciation ..... p. 1
- 3.3. : Révision ..... p. 2
- 3.4. : Négociations ..... p. 2

A.4. - Adhésion postérieure à la signature de la Convention ... p. 2

A.5. - Effets de la Convention ..... p. 2
- 5.1. : Bénéficiaires ..... p. 2
- 5.2. : Avantages acquis ..... p. 3
- 5.3. : Accords collectifs complémentaires ..... p. 3

TITRE II

Du libre exercice du droit syndical et de la représentation du personnel

A.6. - De la liberté d'opinion et d'adhésion à un syndicat professionnel ..... p. 3

A.7. - Exercice du droit syndical ..... p. 4
- 7.1. : Autorisation d'absence ..... p. 4
- 7.2. : Panneaux d'affichages ..... p. 5

.../...

TITRE III

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre premier : Formation et exécution du contrat

A.11. - Embauche ..... p. 8

A.12. - Essai ..... p. 9

A.13. - Durée de la période d'essai ..... p. 10

A.14. - Examen médical ..... p. 10

A.15. - Formation et perfectionnement professionnels
Apprentissage - Stages ..... p. 10

15.1. : Principes ..... p. 10

15.2. : Apprentissage ..... p. 11

15.3. : Modalités ..... p. 11

15.4. : Comité permanent de concertation économique et sociale ..... p. 11

A.16. - Classement des travailleurs ..... p. 12

A.17. - Contestation sur le classement ..... p. 12

17.1. : Commission paritaire de classement ..... p. 12

A.18. - Conditions d'emploi du personnel temporaire ..... p. 13

.../...

21.2. : Maladies non professionnelles de longue durée. p. 14

21.3. : Accidents de travail et maladies professionnelles ..... p. 14

21.4. : Moyens de contrôle ..... p. 14

21.5. : Reclassement ..... p. 15

A.22. - Absences diverses ..... p. 15

22.1. : Absences autorisées ..... p. 15

22.2. : Absences dues à un évènement exceptionnel ... p. 15

22.3. : Absences notifiées ..... p. 15

22.4. : Absences ni autorisées, ni notifiées ..... p. 16

A.23. - Mandat politique ou syndical ..... p. 16

A.24. - Garde à vue ou détention ..... p. 16

A.25. - Remplacement du travailleur absent ..... p. 17

A.26. - Suspension du contrat et préavis ..... p. 17

A.27. - Intérim d'un emploi supérieur ..... p. 17

A.28. - Mutation des travailleurs en état de grossesse ..... p. 18

A.29. - Mutation à la suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ..... p. 18

Chapitre trois

A.30. - Résiliation du contrat à durée indéterminée ..... p. 19

.../...

TITRE IV

DES CONDITIONS DE TRAVAIL

A.35. - Obligations du travailleur et de l'employeur ..... p. 21

35.1. : Pour le travailleur ..... p. 22

35.2. : Pour l'employeur ..... p. 22

35.3. : Obligations communes ..... p. 22

35.4. : Changement d'établissement ..... p. 22

A.36. - Discipline ..... p. 23

A.37. - Durée du travail ..... p. 23

A.38. - Heures supplémentaires ..... p. 23

A.39. - Travail de nuit ..... p. 25

A.40. - Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ..... p. 25

A.41. - Travail en sous-sol ..... p. 25

A.42. - Travaux de mécanographie ..... p. 25

A.43. - Mutation avec changement de résidence ..... p. 25

A.44. - Mutation pour convenance personnelle ..... p. 26

A.45. - Tenue de travail ..... p. 26

.../...

49.2. : Congés pour formation sportive ..... p. 28

A.50 - Notations professionnelles ..... p. 28

TITRE V

DU SALAIRE

A.51. - Détermination du salaire ..... p. 29

A.52. - Prime d'ancienneté ..... p. 29

A.53. - Gratifications ..... p. 30

A.54. - Gratification complémentaire ..... p. 30

A.55. - Prime de bilan ..... p. 30

A.56. - Prime de panier ..... p. 30

A.57. - Prime spéciale ..... p. 30

A.58. - Prime de mécanographie ..... p. 31

A.59. - Indemnité de déplacement ..... p. 31

A.60. - Prime d'assiduité ..... p. 31

A.61. - Prime de transport ..... p. 31

.../...

A.66. - Indemnité de fin de carrière ..... p. 33

TITRE VI

DU SERVICE MEDICAL

A.67. - Organisation médicale sanitaire ..... p. 33

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

A.68. - De la libre négociation ..... p. 34

A.69. - Commission d'interprétation et de conciliation ..... p. 34

ANNEXES

ANNEXE I - Classification

A.I. - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.1. : La présente Convention précise les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs tels qu'ils sont définis par le Code du Travail, employés dans les entreprises installées ou qui viendront à s'installer sur le territoire de la République Gabonaise et dont l'activité ressortit à l'APBEF.

1.2. : Des annexes à la présente Convention détermineront les classifications professionnelles, les salaires et les conditions propres à chaque catégorie de personnel.

A.2. - DATE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente Convention prendra effet au lendemain du jour de son dépôt au Secrétariat du Tribunal de LIBREVILLE, par la partie la plus diligente, elle annule et remplace la Convention Collective du Personnel des Banques signée à BRAZZAVILLE le 3/12/58.

A.3. - DUREE - DENONCIATION - REVISION

3.1. : DUREE

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

3.2. : DENONCIATION

1. - Elle pourra être dénoncée en tout ou partie au plus tôt trois ans (3 ans) après sa mise en application, moyennant un préavis de trois mois (3 mois). Cette dénonciation sera signifiée aux autres parties contractantes par lettre soit recommandée avec accusé de réception, soit transmise par tout autre moyen faisant preuve, copie de cette lettre étant adressée au Ministère du Travail.

2. - La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit, dans sa lettre de préavis, en exposer le motif et y joindre un projet de nouvelle Convention. Les parties s'engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de préavis.

.../...

négociations puissent commencer dans un délai qui n'excédera pas deux mois (2 mois) après sa signification.

4. - Le délai de préavis est ramené à un mois (1 mois) en ce qui concerne les demandes de révision de salaires.

3.4. : NEGOCIATIONS

Les parties s'interdisent d'avoir recours au lock-out ou à la grève pendant le préavis de dénonciation ou de révision ainsi que pendant les négociations qui y sont consécutives pour des motifs touchant à l'objet même de la dénonciation ou de la révision.

3.5. : Les formalités de dénonciation ou de révision prévues ci-dessus complètent celles qui sont fixées par la réglementation. La Convention en vigueur restera applicable jusqu'à la prise d'effet des nouvelles dispositions.

A.4. - ADHESION POSTERIEURE A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

4.1. : Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs et d'employeurs, tout chef d'entreprise dont l'objet social entre dans le champ d'application de la présente Convention, peut y adhérer, en signifiant cette adhésion suivant les voies et moyens prévus à l'article 3.2.1. au Secrétairat du Tribunal du Travail de sa localité, aux parties contractantes ainsi qu'à l'Inspecteur du Travail du ressort. Communication en sera adressée au Tribunal du Travail désigné à l'article 2 ci-dessus.

4.2. : Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de ladite signification.

4.3. : L'organisation ou l'entreprise adhérent après coup à la présente Convention ne peut, pendant les trois (3) années suivant son adhésion, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle; elle ne peut, durant cette période, que procéder au retrait de son adhésion.

A.5. - EFFETS DE LA CONVENTION

5.1. : Bénéficiaires

1. - La présente Convention s'applique de plein droit aux personnels dont les contrats sont en cours d'exécution au jour de sa prise d'effet

ollssement.

2. - Si les avantages nouveaux sont supérieurs, le travailleur en bénéficiera sans que, pour le même objet, il puisse cumuler les deux avantages.

5.3. : Accords collectifs complémentaires

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application d'accords plus favorables qui pourraient être conclus au niveau d'une région, d'une localité, d'une entreprise ou d'un établissement.

5.4. : Dès la mise en vigueur de la présente Convention les règlements intérieurs devront être mis en harmonie s'il y a lieu avec les dispositions de la présente Convention.

TITRE II

DU LIBRE EXCERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

A.6. - DE LA LIBERTE D'OPINION ET D'ADHESION A UN SYNDICAT PROFESSIONNEL

6.1. : Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

6.2. : En vue de garantir cette liberté et de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'y exercer ou non des responsabilités,

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques des croyances et pratiques religieuses, des origines sociales, raciale , nationale , tribale ou autres des travailleurs,

pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures disciplinaires, de rémunération, de congédiement ou d'avancement, l'octroi des avantages sociaux et la formation professionnelle,

un lieu de travail veilleront à la stricte observation des engagements ci-dessus et s'emploieront à en faire assurer le total respect.

6.5. : Les contestations qui naîtraient des dispositions ci-dessus seront soumises à l'Inspection du Travail et de la Main-d'Oeuvre du ressort pour conciliation, sans préjuger pour cela le droit des parties qui s'estiment lésées de demander réparation judiciaire.

A.7. - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

7.1. : Autorisation d'absence

1. - Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non déductibles des congés payés pourront être accordées aux travailleurs expressément mandatés pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national moyennant demande écrite de l'organisation concernée sept (7) jours au moins avant la date de départ. L'employeur ne sera tenu d'assurer la rémunération du travailleur que dans la limite de six (6) jours par an.

2. - Les travailleurs devant participer aux travaux de commissions paritaires définies à l'article 69 dont la date de réunion, le nombre des membres et l'objet auront été arrêtés d'un commun accord par les parties intéressées, pourront obtenir des autorisations d'absence payées comme temps de travail effectif dans la limite stricte de la durée des travaux de ces commissions.

   Quand la date d'une réunion sera fixée, les organisations syndicales feront connaître les noms des participants au moins sept (7) jours à l'avance.

3. - En vue de leur participation à des stages ou séminaires de formation syndicale, les travailleurs exerçant des responsabilités dans leurs syndicats en vertu des dispositions statutaires pourront obtenir des congés exceptionnels d'une durée maximale d'une année pendant lesquels le contrat sera suspendu.

   La non reprise du travail à l'issue d'un tel congé entraîner la rupture du contrat du fait du travailleur. Toutefois, celui-ci ne sera pas soumis à l'obligation de préavis.

travaux des organismes institués par les textes législatifs ou réglementaires dans le cadre du Code du Travail (notamment Commission Nationale Consultative du Travail, Comité Consultatif d'Hygiène et de Sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail. Dès réception de la convocation les désignant, les travailleurs concernés devront la communiquer à l'employeur.

7.2. : Panneaux d'affichage

1. - Dans chaque établissement, des panneaux seront mis à disposition pour l'affichage des communications syndicales. Celles-ci seront limitées aux informations strictement professionnelles. Elles seront portées au moins 24 heures à l'avance à la connaissance de la Direction qui pourra en refuser l'affichage si elles présentent un caractère non professionnel. L'objection de la Direction devra être formulée au plus tard 24 heures après leur dépôt.

2. - Aucun journal, tract, publication ou document ne pourra être affiché en dehors des panneaux prévus à cet effet, ni distribué à l'intérieur des établissements, sauf accord préalable de l'employeur.

A.8. - DELEGUES DU PERSONNEL

8.1. : Les modalités d'élection des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont définis par la Loi et les Règlements.

8.2. : Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise, située dans une même localité et dans une distance maximale de 5 Kms, ne comportent pas de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son (ou ses) délégués (s). Chaque établissement doit constituer au moins deux collèges électoraux : celui des employés et celui des gradés, cadres et assimilés. le nombre des collèges, la répartition du personnel dans ces collèges et la répartition des sièges fait l'objet d'un accord conclu entre le chef d'établissement et le syndicat.

8.3. : Peuvent être électeurs des travailleurs qui, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient totalisé six mois d'ancienneté.

.../...

professionnelles que les autres salariés. Ils ne peuvent quitter leur poste sans en avoir préalablement avisé les responsables désignés, et avec un préavis suffisant pour que puissent être prises les dispositions nécessaires à la bonne marche du service.

Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppl envisagé par le Directeur de l'entreprise pourra être soumis à une commission composée des autres délégués. Toute décision issue de cette commission sera consigée dans un PV adressé à l'Inspection du Travail.

8.7. :

1. - Est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les presciptions de l'article 197 du Code du Travail aient été observées.

2. - Toutefois, en cas de faute lourde d'un délégué du personn l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l'Inspection du Travail.

3. - En cas de réintégration, le délégué du personnel recevra une indemnité correspondant au salaire qui aurait été perç pendant la période de suspension du contrat de travail.

8.8. :

1. - Pendant la période comprise entre la date du dépôt officie des listes électorales et celle du scrutin, les travailleu régulièrement inscrits comme candidats aux fonctions de délégués bénéficient des mesures de protection édictées par l'article 197 du Code du Travail.

2. - Toutes ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus, dont le mandat est venu à expiration, jusqu'au momen où il sera procédé à de nouvelles élections. Les délégués non réélus continuent à bénéficier pendant six (6) mois de la même protection.

.../...

avec l'employeur ou son représentant.

3. - Tout délégué peut, en cas de nécessité, et sur sa demande, se faire assister d'un spécialiste de son organisation syndicale à l'occasion d'une réunion avec la Direction de l'établissement.

4. - Sous peine de nullité, le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement doit être soumis aux délégués du personnel pour avis au moins un (1) mois avant la date de publication.

8.10. : La direction mettra à la disposition des délégués le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.

A. 9 - COMITES PERMANENTS DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (C.P.C.E.S.)

La nomination, la durée des fonctions, les attributions, et, d'une manière générale, le statut des membres des COMITES PERMANENTS DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A.10 - PROTECTION DES DIRIGEANTS SYNDICAUX

Il est rappelé que l'ordonnance n° 33/77 du 6 août 1977 stipule :

"Les membres des Bureaux des Comités et des Bureaux des Sections du Parti Démocratique Gabonais et des organismes spécialisés du Parti bénéficient, au sein des entreprises, de la même protection que les délégués du personnel notamment en matière de licenciement ...".

La COSYGA étant un organisme spécialisé du Parti et conformément à cette ordonnance, les dispositions relatives à la protection des délégués du personnel, qu'elles soient législatives, réglementaires ou conventionnelles, s'appliquent de plein droit aux salariés de l'entreprise qui occupent concurremment au sein de la COSYGA l'une des fonctions de dirigeant syndical prévue par les statuts de celle-ci.

La COSYGA communiquera aux organisations professionnelles patronales et à l'Inspection du Travail du ressort le nom et la qualité des dirigeants concernés, précisera la durée de leur mandat, et indiquera la raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement dans lesquels ils travaillent.

Les organisations patronales devront en informer les entreprises concernées, avec ampliation à la COSYGA.

TITRE III.

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre Premier : Formation et exécution du contrat

A.11. - EMBAUCHE

11.1 : Conformément à la législation en vigueur, les employeurs font connaître à l'Inspection du Travail du ressort, leurs besoins en personnel et les embauches auxquelles ils procèdent. Cependant la plus large publicité sera faite par voie d'affichage aux vacances d'emplois en vue de permettre éventuellement la promotion professionnelle des travailleurs déjà en service.

11.2 : Lorsque le poste de travail le permet, et à compétence égale, l'employeur s'attache à favoriser l'embauche des personnes physiquement handicapées.

11.3 : L'engagement doit toujours être constaté par létablissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant :

- le nom ou la raison sociale de l'employeur et son adresse,
- les nom, prénom, nationalité, âge, sexe, situation de famille, qualification professionnelle, classification, salaire, lieu de recrutement et lieu d'emploi du travailleur, ainsi que les conditions et la durée de la période d'essai,
- la date de recrutement.

.../...

notamment communication de ses adresses successives et moyens de le joindre.

Copie de ce document sera adressée à l'Inspection du Travail du ressort.

A.12. - ESSAI

12.1. : Tout agent nouvellement recruté doit accomplir dans l'emploi qui lui est attribué, une période d'essai comptant du jour de sa prise de service et dont la durée est fixée à un mois de service effectif pour les employés ayant déjà travaillé dans un établissement bancaire, et à trois mois pour les employés n'ayant jamais travaillé ou ayant travaillé dans un établissement non bancaire. Cette période d'essai est éventuellement renouvelable.

12.2. : Pendant la période d'essai, les deux parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité.

12.3. : Pendant la période d'essai, la rémunération du travailleur ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de la catégorie qui a été fixée pour son emploi.

Toutefois, le salaire et la classification du travailleur pourront être révisés lors de l'engagement définitif et d'accord parties.

12.4. : En cas de résiliation du contrat pendant la période d'essai par l'une ou l'autre des parties, le voyage retour du travailleur du lieu de l'emploi au lieu de résidence stipulé au contrat de travail est dû, conformément à la législation, par l'employeur.

En ce qui concerne le voyage de la famille de ce travailleur et sauf dispositions contractuelles spécifiques, il n'est pris en charge par l'employeur que lorsque l'engagement devient définitif. Toutefois, si l'employeur, à la demande du travailleur, prend en charge avant l'expiration de la période d'essai le voyage aller de la famille, il doit le voyage retour quelle que soit la partie qui prend l'initiative de la rupture en période d'essai.

12.5. : La prolongation des services après expiration de la période d'essai, sans qu'il y ait confirmation écrite de l'engagement, équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l'essai.

.../...

considère comme une rétrogradation.

12.7. : La maladie suspend la période d'essai pendant une durée maximale de 6 mois.

A.13. - DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI

La durée maximale de la période d'essai pour les différentes catégorie de personnel est déterminée dans les annexes de la présente Conventio traitant des classifications, étant bien entendu qu'en aucun cas elle ne peut excéder six (6) mois, renouvellement compris.

A. 14. - EXAMEN MEDICAL

Le travailleur doit subir, avant tout engagement, un examen médical permettant d'apprécier l'aptitude physique de l'intéressé à occuper les fonctions auxquelles il est destiné. cet examen est effectué aux frais de l'employeur.

A. 15. - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

APPRENTISSAGE - STAGES

15.1. : PRINCIPES

Les parties contractantes reconnaissent l'utilité et la néces sité de la formation professionnelle.

La formation et le perfectionnement professionnels ont pour bu

- de donner aux travailleurs, par un enseignement approprié, les connaissances théoriques et pratiques de base nécessaires au bon exercice de leur métier;
- de permettre aux travailleurs, quelle que soit leur fonction ou leur formation antérieure, d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour s'élever dans la hiérarchie professionnelle et pour maîtriser des techniques profes- sionnelles nouvelles.

.../...

une culture générale sommaire à l'acquisition d'une technique professionnelle théorique et pratique.

Si les apprentis sont formés par l'entreprise pour ses propres besoins, ils sont sélectionnés et recrutés par elle, en fonctio des disponibilités, lorsque leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettent de remplir les fonctions auxquelle ils sont destinés.

15.3. : MODALITES

Lorsqu'elle est prise en charge par l'entreprise, la formation professionnelle s'adresse aux travailleurs désignés par l'employeur en fonction de leurs aptitudes et motivations d'une part, des besoins et moyens de l'entreprise d'autre part.

Les frais de formation sont supportés par l'employeur.
Le travailleur perçoit intégralement son salaire, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice du travail.

La formation s'exerce :

- soit à l'intérieur de l'entreprise,
- soit par des stages dans des organismes de formation, dans d'autres entreprises, sur le territoire national ou hors de celui-ci, l'employeur se réservant le droit de vérifier l'assiduité des travailleurs aux séances de formation et de se faire communiquer les résultats obtenus.

L'échec du travailleur aux cours de formation ne saurait être une cause de licenciement ni de rétrogradation.

Toutefois, si le travailleur a été recruté en vue de sa formation préalablement à toute affectation dans un poste d'organigramme, et si sa période de formation est sanctionnée par un échec, son licenciement par l'employeur est légitime.

Inversement, si la formation est concluante, le travailleur bénéficie des avantages attachés à l'emploi pour lequel elle a été dispensée.

15.4. :COMITE PERMANENT DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Conformément à la législation en vigueur, le Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale est consulté lors de l'établissement des plans de formation.

.../...

[illegible] emploi étant lui-même défini par référence à l'un des postes de travail figurant dans la classification professionnelle.

A.17. - CONTESTATION SUR LE CLASSEMENT

17.1. : Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classement.

17.2. : Cette demande, motivée, est présentée par écrit au chef d'établissement par le travailleur intéressé. Celui-ci peut se faire assister par un délégué du personnel.

17.3. : COMMISSION PARITAIRE DE CLASSEMENT

En cas de désaccord persistant, le différend est porté, à la demande de l'une des parties, devant la Commission professionnelle de classement. Celle-ci détermine le classement du travailleur dans la fonction occupée.

Présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort, elle est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs. Chacune des parties peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux professionnels particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs soumises à la présente Convention désignent les membres titulaires et suppléants de cette Commission.

La partie requérente adresse sa demande par tout moyen faisant preuve à l'Inspecteur du Travail du ressort, avec copie à l'autre partie. Après réception de la requête, l'Inspecteur du Travail provoque la réunion de la Commission, en tenant compte tout à la fois des délais nécessaires pour en réunir les membres et de la nécessité de régler le litige avec diligence.

Les membres de la Commission, ou leurs suppléants, sont tenus d'assister à la réunion ainsi convoquée, sous peine des sanctions prévues par l'article 212 du Code du Travail.

.../...

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date d'effet.

Le Président remet un exemplaire de la décision rendue à chacune des parties.

Si la Commission ne prend pas de décision, ou si l'une des parties en cause n'accepte pas la décision rendue, le dossier est transmis au Tribunal du Travail par l'Inspecteur du Travail, qui communique au Tribunal son propre avis.

A. 18. - CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL TEMPORAIRE

A l'exclusion des journaliers et des stagiaires, les conditions d'emploi du personnel temporaire et des jeunes gens qui louent leurs services pendant les vacances scolaires font l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée; une période d'essai peut être prévue.

CHAPITRE DEUX

SUSPENSION DU CONTRAT

A.19. - PERIODES MILITAIRES

19.1. : Pendant la durée du service militaire ou civil du travailleur ou de l'employeur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles ils sont astreints, le contrat de travail est suspendu.

19.2. : Dans ces deux cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur pendant la durée de son absence dûment justifiée et dans la limite du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération habituelle.

19.3. : En cas de fermeture de l'établissement pendant que l'employé se trouve sous les drapeaux, celui-ci bénéficie des memes droits que les autres employés suivant les règles applicables en matière d'indemnisation que stipulent les lois et règlements en vigueur.

.../...

21.1. : Maladies et accidents non professionnels de courte durée

Conformément à l'article 31 du Code du Travail, ces maladies et accidents entraînent non la rupture, mais la suspension du contrat de travail, pendant une période maximum de six (6) mois.

Ils doivent être constatés par un médecin agréé d'accord parties lorsque cela est possible. le travailleur malade ou accidenté doit avertir son employeur dans un délai maximum de trois (3) jours, sauf cas de force majeure, et fournir un certificat médical dans un délai maximum de huit (8) jours.

21.2. : Maladies non professionnelles de longue durée

En cas de maladie non professionnelle de longue durée, et après épuisement des délais et dispositions prévus à l'alinéa 21.1. ci-dessus, l'indemnisation du travailleur est prise en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, conformément aux dispositions des articles 35 et 36 du Code du Travail, le contrat de travail restant suspendu jusqu'à la guérison ou la mise à la retraite du travailleur.

21.3. : Accidents du travail et maladies professionnelles

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. le contrat du travailleur accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation de sa blessure ou guérison de sa maladie.

21.4. : Moyens de contrôle

Pour l'application des alinéas 21.1. et 21.2. ci-dessus, l'employeur peut désigner un médecin pour effectuer une contre-visite. En cas de désaccord entre le médecin du travailleur et celui de l'employeur, l'Inspecteur du Travail du ressort désigne en qualité d'expert, à la demande de l'une des parties, un troisième médecin dont l'avis fait foi.

.../...

Les absences non rémunérées du travailleur revêtent quatre formes :

- les absences ayant fait l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le travailleur,
- les absences fortuites dues à un événement exceptionnel,
- les absences non autorisées mais dont l'employeur est informé,
- les absences n'ayant fait l'objet ni d'une autorisation ni d'une information.

22.1. : Absences autorisées

A la demande du travailleur, l'employeur peut lui accorder une permission exceptionnelle: les deux parties doivent convenir ensemble de la date et de la durée de celle-ci.

22.2. : Absences dues à un évènement exceptionnel

Dans deux cas, le travailleur peut être absent sans en avoir informé préalablement l'employeur: il s'agit de la destruction de son habitation et de la maladie de son conjoint ou de son enfant.

Pour ne pas donner lieu à sanction et n'être pas comptabilisées parmi les absences faisant l'objet des alinéas 22.3. et 22.4. ci-dessous, ces absences doivent à la fois :

- être déclarées à l'employeur dans les 24 heures,
- être d'une durée en rapport avec l'évènement les ayant provoquées,
- être justifiées.

Par justification on entend la production :

- d'un moyen de preuve pour les cas de destruction de l'habitation,
- d'un certificat médical pour le cas de maladie, ce certificat devant éventuellement indiquer la durée pendant laquelle la présence du travailleur auprès du malade est indispensable

22.3. : Absences notifiées

Hors les cas visés aux alinéas 22.1. et 22.2. ci-dessus, un salarié qui ne peut se rendre à son travail doit, sauf cas d'impossibilité absolue, en avertir l'employeur dans les 48 heures par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen, en précisant le motif de l'absence et sa durée probable.

.../...

aux alinéas 21.1. et 21.2. ci-dessus, le contrat de travail peut être légitimement rompu par l'employeur.

A.23. - MANDAT POLITIQUE OU SYNDICAL

23.1. : Le travailleur qui exerce une permanence dans le cadre d'un mandat politique ou syndical a son contrat suspendu.

La durée de la suspension est celle légalement prévue pour l'exercice du dit mandat. Toutefois dans l'un ou l'autre cas cette durée pourra être prolongée d'accord parties.

23.2. : Pendant la durée de la suspension le droit au salaire est supprimé.

23.3. : Au terme de son mandat, le travailleur est réintégré dans l'entreprise et bénéficie des améliorations et avantages accordés à la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, ainsi que des droits liés à l'ancienneté comme s'il avait continué à travailler dans l'entreprise pendant son mandat.

23.4. : La prolongation de l'absence au-delà de la durée ainsi fixée équivaut à une résiliation du contrat par le travailleur sans que celui-ci soit soumis à l'obligation de préavis.

A.24. - GARDE A VUE OU DETENTION

24.1. : Le contrat de travail est suspendu dans la limite maximale de trois (3) mois pendant la durée de la garde à vue ou de la détention, préventive ou non, du travailleur, à condition toutefois que ce soit pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de travail.

24.2. : Le droit au salaire est supprimé pendant la durée de cette suspension. Toutefois, dans le cas où le travailleur dispose d'un logement ou perçoit une indemnité compensatrice au titre des cas prévus aux articles 85 et 89, deuxième alinéa, du Code du Travail, ces avantages lui sont maintenus pendant cette période.

.../...

du travailleur.

A.26. - SUSPENSION DU CONTRAT ET PREAVIS

Dans tous les cas de suspension du contrat ouvrant droit à une indemnisation, la durée du préavis à prendre en considération, si le contrat est à durée déterminée,est celle qui est prévue pour le contrat à durée indéterminée.

A.27. - INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR

Au sens du présent article, est considéré comme intérim d'un emploi supérieur, le fait pour un travailleur d'occuper provisoirement, sur décision écrite du chef d'entreprise ou de son représentant, un poste d'un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique à celui de son poste habituel.

L'intérim doit être effectué à plein temps et impliquer que les responsabilités du poste soient assumées.

Pour des périodes limitées à :

- deux (2) mois pour les ouvriers et employés,
- trois (3) mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés,
- quatre (4) mois pour les cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés.

L'intérimaire percevra 50% de la différence entre son salaire de base et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

Passé ces délais, il percevra la totalité de cette différence.

Toutefois, la durée de l'intérim ne peut excéder six (6) mois sauf dans le cas de stage, de maladie, ou d'accident survenu au titulaire de l'emploi, ou en cas de remplacement de ce dernier pour la durée de son congé ou la suspension légale de son contrat.

Exception faite pour les cas visés ci-dessus, l'employeur doit, à l'expiration du délai de six (6) mois, régler définitivement la situation du travailleur en cause :

- soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi,
- soit en le rétablissant dans ses anciennes fonctions.

.../...

A.28. - MUTATION DES TRAVAILLEUSES EN ETAT DE GROSSESSE

Les travailleuses en état de grossesse mutées à un autre poste en raison de leur état, conservent, pendant toute la durée de leur mutation et même si le poste tenu est inférieur à l'emploi occupé habituellement, le bénéfice de leur salaire et de ses accessoires à l'exclusion de ceux de ces derniers qui constituent des remboursements de frais attachés à l'exercice de la fonction habituelle.

A.29. - MUTATION A LA SUITE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

29.1. : Si, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le travailleur n'est pas en mesure de reprendre son emploi dans des conditions normales, l'employeur recherchera les moyens de le reclasser dans un autre emploi, si possible de même catégorie. A défaut, un déclassement pourra être proposé au travailleur.

En cas de refus de ce dernier, le contrat sera réputé rompu du fait de l'employeur.

29.2. : Il ne pourra être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que l'intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu'il soit changé d'emploi.

Suivant le résultat de cet examen, l'employé peut être appelé provisoirement à un emploi moins pénible ou moins difficile ou mis en congé pour raison de santé.

L'affectation provisoire à un emploi moins pénible ne comporte pas de réduction de salaire.

29.3. : Si l'insuffisance de travail résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la Direction recherche les moyens de lui confier un travail qui répond à ses capacité

.../...

En cas de licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer par écrit la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement.

30.2. : La résiliation du contrat de travail intervenant après la période d'essai est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Celle-ci en est toutefois dispensée dans les cas prévus aux articles 7.1.3., 23.4. et 24.3. ci-dessus, ainsi qu'en cas de faute lourde ou lorsqu'il s'agit d'une employée accouchée qui démissionne au cours de la période de quinze (15) mois suivant la date de reprise du travail.

30.3. : Durée du préavis

Dans tous les cas de rupture de contrat ouvrant droit à une indemnisation, la durée du préavis est fixée en fonction du temps de présence du salarié et de sa classification professionnelle dans l'entreprise, suivant le barême ci-dessous

	EMPLOYE	GRADE ET CADRE
- moins d'un an	1 mois	1 mois
- de 1 an à 2 ans	1 mois	2 mois
- de 3 ans à 4 ans	2 mois	3 mois
- de 5 ans à 9 ans	3 mois	4 mois
- de 10 ans à 14 ans	4 mois	5 mois
- de 15 ans à 19 ans	6 mois	7 mois
- de 20 ans à 30 ans	8 mois	10 mois

au dessus de 30 ans, une majoration de 10 jours par année de présence est accordée à tout le personnel, sans distinction de classification.

30.4. : L'inobservation totale ou partielle du préavis, sauf cas particuliers prévus par le Code du Travail et à l'article 30.6. de la présente Convention, comporte l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité, dite indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

30.5. : En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, de 2 jours de

.../...

compte tenu de l'emploi et des responsabilités assumées, le travailleur qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une indemnité pour non-observation de la partie du préavis non effectuée.

Toutefois, l'employeur pourra exiger l'exécution du préavis conformément aux dispositions de l'article 48 § 2 du Code du Travail dans les cas suivants :

- le poste du travailleur licencié reste à pourvoir,
- licenciements collectifs ou pour motifs d'ordre économique.

30.7. : Cependant, le travailleur qui, au moment de la dénonciation de son contrat, est responsable d'un service, d'une caisse ou d'un stock ou investi d'une responsabilité, ne peut quitter son emploi avant d'avoir rendu compte de sa gestion, si l'employeur le juge nécessaire.

30.8. : Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur demeurent tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

A.31. - RESILIATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les contrats à durée déterminée sont résiliés dans les conditions conformes à celles prévues à l'article 40 du Code du Travail.

A.32. - INDEMNITE DE SERVICES RENDUS

En cas de départ à la retraite ou de licenciement pour un motif autre que la faute lourde, le travailleur a droit après deux années de présence continue chez le même employeur, à une indemnité de services rendus, distincte du préavis calculée sur le traitement mensuel global des 12 derniers mois d'activité:

- 20% du traitement mensuel, par année de présence pour les cinq premières années de service;
- 30% du traitement mensuel, par année de service depuis le début de la sixième année jusqu'à la fin de la dixième.

.../...

A.33. - DECES DU TRAVAILLEUR

33.1. : En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l'employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d'un jugement d'hérédité.

33.2. : En cas de décès au lieu d'emploi d'un travailleur déplacé ou d'un membre de sa famille dont le voyage avait été pris en charge par l'employeur, celui-ci est tenu de rapatrier à ses frais le corps du défunt au lieu de recrutement.

33.3. : Dans tous les cas de décès d'un membre de son personnel l'employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais d'inhumation dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement.

A.34. - CERTIFICAT DE TRAVAIL

Tout salarié quittant définitivement un employeur est en droit de lui demander de tenir à sa disposition un certificat de travail indiquant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du travailleur chez l'employeur, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ainsi que les intérims effectués et les catégories professionnelles correspondantes.

TITRE IV

DES CONDITIONS DE TRAVAIL

A.35. - OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code du Travail, des textes règlementaires ou des contrats de travail individuels en vigueur définissant les obligations des travailleurs et des employeurs, les deux parties sont tenues au respect des dispositions ci-après.

.../...

pas imputables.

4. Se soumettre à tout traitement préventif, à toute règle d'hygiène et de sécurité prévues par la règlementation en vigueur ou prescrite par le service médical, d'hygiène ou de sécurité de l'entreprise.

5. Ne pas divulguer les renseignements, qui par leur nature ou à la suite d'instructions, revêteront un caractère confidentiel.

6. Faciliter l'insertion des jeunes travailleurs dans l'entreprise en les conseillant et les aidant dans l'exécution de leurs tâches.

7. Eviter tout ce qui pourrait nuire à l'image de marque de l'entreprise.

35.2. :POUR L'EMPLOYEUR

1. Ne pas tenir compte, dans ses relations avec les travailleurs, de leurs opinions politiques, philosophiques, des croyances, tribale, ou autres, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures disciplinaires,' de rémunération, de congédiement ou d'avancement, l'octroi des avantages sociaux et la formation professionnelle.

2. Mettre en oeuvre dans son entreprise une politique effective et diligente de gabonisation des cadres.

35.3. : OBLIGATIONS COMMUNES

Les deux parties s'engagent à adopter une attitude digne et responsable et à n'exercer ni pressions ni mesures discriminatoires dans leurs rapports professionnels.

35.4. : CHANGEMENT D'ETABLISSEMENT

Le fait pour un agent d'avoir démissionné d'un établissement ne doit pas faire obstacle à un engagement dans un autre établissement relevant de la même profession sous réserve qu'un tel engagement ne constitue pas notoirement sur une place déterminée un acte de concurrence abusif.

.../...

travail du ressort.

Le travailleur peut demander à être entendu en présence d'un délégué du personnel.

A.37. - DUREE DU TRAVAIL

37.1. : Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire du travail et des dérogations permanentes prévues par la législation et la règlementation en vigueur, la répartition des jours et heures de travail dans la semaine fera l'objet du règlement intérieur de l'établissement.

37.2. : Dans la limite de la durée légale du travail, toute modification durable des horaires de travail prévus sera, avant sa mise en application, communiquée pour information aux délégués du personnel ainsi qu'à l'Inspection du Travail du ressort pour approbation.

37.3. : Le nouvel horaire, daté et signé par le chef de l'établissement ou par la personne à qui il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché dans un endroit facilement accessible, dans chacun des lieux où il s'applique.

37.4. : En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure telles que accidents survenus au matériel, arrêt de la fourniture dans la force motrice, des approvisionnements ou des transports, non imputables à l'employeur, sinistres, intempéries, journées de fêtes légales, religieuses ou coutumières non payées, évènements locaux, la durée de la journée de travail peut être légalement prolongée à titre de récupération des heures perdues, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. les heures ainsi récupérées sont rémunérées au taux horaire normal à condition toutefois de ne pas dépasser plus de deux (2) heures de récupération par jour.

A.38. - HEURES SUPPLEMENTAIRES

38.1. : Les entreprises se réservent le droit de faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite et aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Sous ces conditions, les heures supplémentaires ont le même caractère obligatoire que les heures normales de travail.

.../...

12% pour [illegible]

26% au-delà de la 8ème heure

26% pour les heures supplémentaires pendant le jour de repos hebdomadaire, ou pendant les jours fériés.

Les heures supplémentaires ne sont pas payées aux cadres à partir de la classe V, leur rémunération englobant forfaitairement tout le temps consacré à la bonne marche des services dont ils ont la responsabilité.

Tout employé rappelé exceptionnellement après cessation de la durée normale du travail pour effectuer un travail urgent, bénéficie d'une majoration du salaire horaire du double de celle indiquée ci-dessus dans les mêmes conditions.

38.3. : Sauf en cas d'urgence, l'employeur est tenu lorsqu'il obtient l'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires d'en informer le personnel par voie d'affichage au moins une semaine avant leur application.

38.4. : En ce qui concerne les travaux ayant un caractère urgent dont l'exécution est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, ou réparer des incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise, ils seront effectués immédiatement à la demande de l'employeur.

38.5. : Est nulle et de nul effet toute clause d'un contrat de travail fixant, pour les manoeuvres, ouvriers et employés, le paiement des heures supplémentaires sous forme de forfait.

Il en est de même pour les agents de maîtrise sauf si le forfait est au moins égal à la somme qui aurait dû être payée au titre des heures supplémentaires effectuées à la demande expresse de l'employeur.

38.6. : Le chef d'entreprise ne pourra débaucher, pour manque de travail dans un délai de un (1) mois succédant à une période d'heures supplémentaires, le personnel qui aura exécuté ces heures supplémentaires.

Cette interdiction ne s'applique pas aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 38.4. ci-dessus.

.../...

hebdomadaire ou les jours fériés.

A.40. - CONDITIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

40.1. : Ces conditions sont celles que stipulent le Code du Travail et les textes réglementaires subséquents.

40.2. : Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés d'au moins 16 ans, s'ils ne sont pas stagiaires ou apprentis, ont droit aux rémunérations prévues pour les catégories dans lesquelles sont classés leurs emplois.

A.41. - TRAVAIL EN SOUS-SOL

41.1. : Sont exemptés du travail en sous-sol, les employés qui en font la demande pour raison de santé, sous réserve de justifications médicales.

41.2. : Tout le personnel travaillant en sous-sol de manière permanente est autorisé à quitter son travail un quart d'heure avant l'horaire normal de l'entreprise.

41.3. : Il a droit d'autre part à 8 jours de congés payés supplémentaires, ainsi qu'à une indemnité égale à 10% du salaire de base.

A.42. - TRAVAUX DE MECANOGRAPHIE

Sont exemptés du travail des machines comptables, sur présentation d'un certificat du médecin agréé :

a) les femmes enceintes

b) les agents reconnus inaptes

c) les agents malades

A.43. - MUTATION AVEC CHANGEMENT DE RESIDENCE

43.1. : Quand l'exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d'une forme de déplacement occasionnel, elle entraîne l'installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d'embauche.

.../...

de travail, le moyen de transport le plus adequat etant a son choix.

A.44. - MUTATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE

44.1. : Le travailleur souhaitant être affecté pour convenance personnelle ou sur prescription médicale dans une autre localité que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des disponibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé.

44.2. : Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé, au sens de la législation et de la règlementation en vigueur.

44.3. : Il ne bénéficie donc pas des avantages énumérés à l'article ci-dessus.

A.45. - TENUE DE TRAVAIL

Lorsqu'une tenue de travail bien déterminée est rendue obligatoire pour une certaine catégorie d'employés, l'employeur devra la fournir gratuitement.

A.46. - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

46.1. : A l'occasion d'évènements familiaux touchant directement son propre foyer, des permissions exceptionnelles pourront être accordées au travailleur sur présentation de pièces d'état civil ou justification probante, dans les conditions suivantes:

- mariage du travailleur	4 jours
- mariage d'un enfant	2 jours
- mariage du frère ou de la soeur	1 jour
- décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant	5 jours
- décès du frère, de la soeur	2 jours
- décès du beau-père, de la belle-mère	2 jours
- naissance d'un enfant	3 jours
- cérémonie religieuse	2 jours

.../...

mois, avec possibilité de renouvellement, pour soigner [illegible] enfants malades, un ascendant ou leur conjoint.

A.47. - DUREE DU CONGE LEGAL

47.1. : La durée des congés payés est fixée par la législation et la règlementation en vigueur. La durée du congé de l'agent est augmentée en considération de son ancienneté dans l'entreprise de 2 jours ouvrables après 5 ans de service effectif et d'un jour supplémentaire soit 3 jours ouvrables après 20 ans de service effectif.

Par ailleurs au delà des cinq années il bénéficie d'un jour ouvrable par année supplémentaire.

Cependant des accords collectifs d'établissement ou d'entreprise pourront prévoir des dispositions ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

47.2. : La durée du travail effectif qui détermine la durée du congé annuel auquel peut prétendre un travailleur s'apprécie de quantième à quantième.

47.3. : Les travailleurs acquièrent droit au congé payé après une durée de service effectif égale à douze (12) mois.

47.4. : La jouissance du congé pourra être avancée ou différée dans la limite de six (6) mois en fonction des nécessités du service.

A.48. - ALLOCATION DE CONGE

48.1. : L'employeur est redevable envers le travailleur d'une allocation correspondant à la durée complète de son congé. Cette allocation est calculée selon les règles prescrites par le Code du Travail. En tout état de cause, elle sera au moins égale à la moyenne correspondante des salaires, indemnités, primes et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié au cours des douze (12) mois précédant son départ en congé.

48.2. : Peuvent être exclues de l'assiette de l'allocation de congé, les primes de rendement, les indemnités représentatives de frais, de risques ou d'inconvénients professionnels.

48.3. : L'allocation de congé doit être versée en totalité au travailleur avant son départ en congé.

.../...

qualifiées ;
difficulté de pourvoir à son remplacement ainsi que de la durée de son absence.

Le nombre des travailleurs pouvant bénéficier de ces dispositions est fonction de l'effectif de l'entreprise dans les limites suivantes :

- de 11 à 40 salariés	1 travailleur
- de 41 à 100 salariés	2 travailleurs
- de 101 à 250 salariés	3 travailleurs
- de 251 à 500 salariés	4 travailleurs
- de 500 à 1000 salariés	5 travailleurs
- par tranche supplémentaire de 500 salariés	1 travailleur

49.2. : Congés pour formation sportive

Les parties conviennent également de libérer dans les mêmes conditions qu'à l'article 49.1. ci-dessus, tout travailleur appelé à suivre des stages de formation sportive organisée sur le territoire national ou à l'étranger par des fédérations sportives nationales.

49.3. : Ces deux formes de congé ne sont pas cumulables au cours d'une même année.

A.50. - NOTATIONS PROFESSIONNELLES

Les agents seront notés tous les ans selon la périodicité en usage dans l'entreprise.

A cette occasion, chaque agent doit être informé de l'appréciation de ses services telle qu'elle est retenue par l'employeur.

Les notes sont communiquées aux intéressés, visées par eux et commentées au cours d'un entretien avec ceux qui les ont établies.

Les intéressés ont la faculté de formuler les observations.

En cas de litige tout employé ou gradé aura le droit de consulter son dossier.

.../...

51.2. : A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs de plus de seize (16) ans, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur nationalité.

51.3. : Le barême des salaires de la profession est fixé ou modifié par une Commission mixte paritaire, composée d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées signataires de la présente Convention.

Le barême ainsi déterminé est rendu applicable par voie d'avenant.

A.52. - PRIME D'ANCIENNETE

52.1. : On entend par ancienneté d'un travailleur dans une entreprise soumise à la présente Convention le temps pendant lequel le travailleur a été employé d'une façon continue dans les différents établissements de l'entreprise.

52.2. : Ne suppriment pas l'ancienneté acquise les absences régulièrement autorisées par l'employeur, en vertu de la présente Convention, d'accords particuliers, ou d'une disposition légale ou réglementaire.

L'acquisition de l'ancienneté est seulement suspendue pendant ces absences.

52.3. : En pareil cas, l'ancienneté est calculé sur le total des périodes passées dans l'entreprise avant et après cette suspension.

52.4. : N'interrompent pas l'acquisition de l'ancienneté, les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente Convention.

52.5. : La majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :

- 5% du salaire de base minimum, de la catégorie ou classe de l'agent après 2 années de présence,
- plus 1% du salaire de base minimum de la catégorie ou classe de l'agent par année de présence en sus, avec maximum 30% après 27 années de service.

.../...

L'agent démissionnaire [illegible] gratification au prorata du cours d'année, a droit à une part de sa gratification au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année.

A.54. - GRATIFICATION COMPLEMENTAIRE

Une gratification complémentaire est allouée aux agents dont le travail fourni en cours d'année a fait l'objet d'une appréciation favorable de la part de l'employeur.

Le montant de la gratification ne peut en aucun cas être inférieur à 20% de la gratification mentionnée à l'article 53 pour les agents ayant une année de présence au 31 décembre et au prorata pour les autres.

Les agents licenciés ne peuvent prétendre à cette gratification.

Elle se substitue à toute autre prime ayant le même objet mais portant une appellation différente.

A.55. - PRIME DE BILAN

Les agents bénéficiaires de la gratification complémentaire peuvent prétendre à une prime de bilan dont le montant basé sur les résultats d'exploitation est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Les agents démissionnaires ou licenciés en cours d'année ne peuvent prétendre à cette prime de bilan.

Elle se substitue à toute autre prime ayant le même objet mais portant une appellation différente.

A.56. - PRIME DE PANIER

56.1. : Une prime de panier de 1.500 CFA est due à tout travailleur qu'une prolongation exceptionnelle de la durée du travail empêche de prendre un repas à l'heure habituelle.

56.2. : Elle n'est pas attribuée lorsqu'elle est remplacée par un repas gratuit.

A.57. - PRIME SPECIALE

Une prime spéciale liée à la fonction sera attribuée à :

- tout agent chargé d'une caisse ..... 10.000frs. par mois

.../...

[illegible] sont laissées à l'initiative de chaque établissement.

A.59. - INDEMNITE DE DEPLACEMENT

En cas de déplacement temporaire ou occasionnel du travailleur pour raison de service ne donnant pas lieu à affectation, et pendant toute la durée qui impose au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu d'emploi habituel, il lui sera alloué une indemnité de déplacement.

L'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque ces prestations sont fournies en nature ni lorsqu'il s'agit de déplacements normaux entrant dans le cadre de l'activité habituelle du travailleur.

Le montant de cette indemnité correspond exactement aux frais d'hébergement et de nourriture engagées par l'agent sous réserve qu'ils fassent l'objet de justification et qu'ils soient préalablement autorisés par La Direction Générale.

A.60. - PRIME D'ASSIDUITE

Au sens de la présente Convention, il y a assiduité d'un travailleur quand celui-ci, d'une part exécute les tâches qui lui sont dévolues, et d'autre part se conforme à l'horaire prescrit.

Une prime dite d'assiduité est instituée en faveur du personnel d'exécution qui remplit les conditions ci-dessus.

Elle se substitue à toute autre prime ayant le même objet mais portant une appellation différente.

Le montant de cette prime est fixée à 3.500 Frs. par mois.

A.61. - PRIME DE TRANSPORT

Il est attribué aux agents non transportés par les soins de l'entreprise, y compris ceux qui sont engagés à l'essai ou admis en stage, une prime de transport de F.CFA 5.200 + 2.800 soit 8.000 Frs. payable mensuellement.

Ce montant évoluera de sorte que la marge fixe de CFA 2.800 soit maintenue en supplément du tarif officiel déterminé par les pouvoirs publics.

.../...

est obligé, [illegible]
(pris au sens de la Législation sur les prestations familiales) [illegible]
des établissements scolaires du lieu d'affectation de se séparer de sa famille, il perçoit une indemnité de séparation.

Cette indemnité est due jusqu'à l'inscription des enfants dans des établissements scolaires du lieu d'affectation. Elle est supprimée si l'agent n'utilise pas les possibilités d'inscription qui lui sont offertes au lieu d'affectation, l'année scolaire suivante. Le taux de ladite indemnité est égal à 35% du salaire de base.

A.64. - MAJORATION POUR DIPLOMES

Les majorations pour diplômes sont fixées comme suit :

1°) - Diplômes d'Enseignement Général

Brevet d'Etude du 1er cycle du second degré, Baccalauréat, Capacité en droit	5.000
Diplômes de l'Enseignement Supérieur, 1er cycle ...	10.000
Diplômes de l'Enseignement Supérieur, 2e cycle ...	20.000

2°) - Diplômes d'Enseignement Technique

Certificat d'Aptitude Professionnelle Diplôme de l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle permanente	5.000
Brevet Professionnel, diplôme de la Chambre de Commerce, Ecole Nationale de Commerce	10.000

3°) - Diplômes d'Enseignement Professionnel

Certificat d'Aptitude Professionnelle de Banque ...	10.000
Brevet Professionnel de Banque, Diplôme de l'Institut Technique de Banque, Diplôme du Centre d'Etudes Supérieures de Banque...	30.000

La liste des diplômes énumérés, ci-dessus, n'a pas un caractère limitatif.

Le cumul de majoration est possible entre les diplômes d'enseignement technique, diplômes professionnels et les diplômes d'enseignement général. le cumul est exclu entre les diplômes de même catégorie.

.../...

(version) soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents normalement chargés de ce travail reçoivent en sus du salaire minimum afférent à leur classification et par mois :

- Traducteur 15.000
- Rédacteur 20.000

Les sténo-dactylographes, chargés de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue, reçoivent par langue utilisée une majoration mensuelle de 10.000 F. en sus du salaire minimum afférent à leur classification. ces majorations ne sont pas cumulables pour une même langue.

A.66. - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Les agents terminant leur carrière auront droit à une indemnité de fin de carrière calculée à partir du nombre d'années de service dans l'établissement.

L'indemnité de fin de carrière est fixée à 1 mois de traitement brut après 10 ans de service dans le même établissement. Au delà de 10 ans elle est majorée de 10% par année de présence supplémentaire jusqu'à 15 ans et 16% au delà de 15 ans.

TITRE VI

DU SERVICE MEDICAL

A.67. - ORGANISATION MEDICALE ET SANITAIRE

Les employeurs sont tenus de se conformer en matière d'organisation médicale et sanitaire aux prescriptions du Code du Travail et des textes d'application en vigueur.

.../...

concernant.

1.69. - COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Il est institué une Commission Nationale paritaire d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

La composition de la Commission est la suivante :

- deux membres titulaires et deux membres suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires,
- Un nombre égal de membre patronaux titulaires et suppléants.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à l'autorité administrative - (Ministère du Travail).

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties ainsi que de l'Autorité Administrative.

Celle-ci est tenue de réunir la Commission dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la Commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail, à la diligence de l'Autorité qui a réuni la Commission.

Mr. J. EYI-EDZANG

Mr. A. AZILE

Mr. R. MBOUROU

Mr. J. MIHINDOU-DIDZIENGA

Mr. D. BEKOUNG BE-NDONG

Mr. A. DELASSASSEIGNE

Mr. C. GASTINEAU

Mr. A. NGUEMA MENYE

Mr. C. MOUN GOUN GOU

Mr. C. SOULOUNGANGA MALOUTA

Pour le MINISTRE DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI

Mr. NDONG MVIE

Libreville, le 8 Mars 1984

nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation, notamment manutention et travaux courants de nettoyage ou de propreté à l'exception des nettoyages spéciaux.

Catégorie 2 - Travailleurs répondant à la définition ci-dessus, ayant une ancienneté minimale de 2 ans et ou exécutant des travaux simples.

Catégorie 3 - Travailleurs ayant une compétence acquise par la pratique ou effectuant des travaux n'exigeant qu'une formation professionnelle très simple.

Catégorie 4 - Travailleurs ayant des compétences plus approfondies que celles des travailleurs cités ci-dessus ou des connaissances bancaires élémentaires leur permettant notamment d'établir tous bordereaux d'encaissement, de remise, de virement ou effectuer tous travaux similaires.

Exemple : - Positionniste.
- Dactylo capable de taper 25 mots à la minute au moins avec une bonne présentation.
- Caissier manipulateur débutant.

Catégorie 5 - Travailleurs ayant des connaissances bancaires plus approfondies, limitées à un service, leur permettant d'exécuter leurs travaux dans des conditions suffisantes de rapidité et d'exactitude sous les directives d'un employé de catégorie supérieure.

Exemple : - Employé ayant des notions comptables
- Infirmier titulaire du diplôme élémentaire
- Personnel de saisie débutant
- Sténo dactylo
- Positionniste confirmé
- Caissier manipulateur confirmé

Catégorie 6 - Travailleurs qualifiés capables d'exécuter les tâches exigées des agents de 5e catégorie et susceptibles de prendre des initiatives.

Les travailleurs de cette catégorie doivent être en outre capables d'effectuer tous calculs de change, intérêts, etc....

.../...

Classe I - Agents qualifiés [illegible] sances bancaires ou professionnelles étendues, capables d'executer sous l'autorité d'un Chef direct, les principales opérations d'un ou plusieurs services, sans directives particulières.

- Agents titulaires d'un C.A.P. de Banque.

Classe II- Agents chargé, conformément à des directives précises, de conduire plusieurs employés, de surveiller leur travail, et de suppléer éventuellement un agent des échelons supérieurs.

Classe III- Agents exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non, et assurant le rendement de leur équipe en général, sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur ou agents ayant dans l'entreprise une situation comportant des connaissances techniques ou des responsabilités spéciales et n'ayant pas, du fait du caractère de leur fonction, de personnel placé sous leurs ordres

- Agents titulaires du brevet Professionnel de Banque.

Classe IV - Agents occupant une fonction de conduite du personnel ou une fonction d'exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d'initiative qui permet à ces agents d'interpréter au mieux les instructions de leurs chefs directs.

C - CADRES

Classe V - Cadres ayant une large part d'initiatives, assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre d'une classe supérieure, ou assurant la gestion intégrale par délégation de pouvoirs d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes, dont un gradé au moins.

Classe VI - Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des employés et gradés des classes précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.

Classe VII- Cadres supérieurs, administratifs, techniques ou commerciaux assumant la charge d'un secteur important de l'entreprise, ou qui assurent à l'intérieur des services centraux une fonction de commandement, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un Directeur ou de l'employeur.

.../...

ARTICLE 3. -

Les emplois particuliers qui ne trouvent pas de définition dans la présente classification, feront l'objet d'accords d'établissements, dressés sur la même base.

Les professions qui ne figurent pas dans la classification des emplois de Banque seront reclassées par correspondance aux catégories retenues dans les conventions appropriées.

ARTICLE 4. -

Toute personne embauchée sur le territoire national et régie par la présente Convention, à classification égale, bénéficie des mêmes conditions de rémunération et d'avantages quels que soient sa nationalité son sexe et sa religion.

ARTICLE 5. -

"L'avancement d'une catégorie à une autre ou d'une classe à une autre ou d'un échelon à un autre dans une même classe reste commandé par l'intérêt de l'entreprise.

Toutefois, dans ce dernier cas, tout agent des classes III ou IV resté à un même échelon de l'une de ces classes pendant plus de trois ans sera nommé automatiquement à l'échelon supérieur de la même classe.

Cette promotion sera retardée de six mois en cas d'avertissement reçu par l'intéressé durant les douze mois précédant et d'un an en cas de sanction plus grave durant la même période.

ARTICLE 6. -

Les candidats à la recherche d'un emploi titulaires d'un des diplômes mentionné ci-dessous seront embauchés aux catégories ou classes suivantes:

B E P C	4e Catégorie
BAC	6e Catégorie
DUT, DUEL,DUES, DEUG	Classe II

De même s'ils sont titulaires des diplômes ou titres d'universitaires ci-après; les intéressés sont nommés à l'issue de leur stage et

.../...

I - PERSONNEL D'EXECUTION		
CATEGORIE	1	96.750
	2	108.360
	3	114.649
	4	135.450
	5	146.630
	6	180.127
	7	209.496
II - AGENTS DE MAITRISE		
CLASSE	1	228.706
	2	242.950
	3 - 1	258.860
	3 - 2	268.481
	3 - 3	280.414
	4 - 1	292.346
	4 - 2	301.537
	4 - 3 IV3	313.368
III - CADRES		
CLASSE	5 - 1	345.075
	5 - 2	362.329
	6 - 1	376.035
	6 - 2	389.418
	7 - 1	411.993
	7 - 2	434.569
	8 - 1	458.380
	8 - 2	486.330

I- PERSONNEL D'EXECUTION		
CATEGORIES	1	125 775
	2	140 868
	3	149 044
	4	176 085
	5	190 619
	6	225 159
	7	261 870
II- AGENTS DE MAITRISE		
CLASSE	1	274 447
	2	291 540
	3 - 1	310 632
	3 - 2	322 177
	3 - 3	328 084
	4 - 1	336 198
	4 - 2	346 769
	4 - 3	360 367
III- CADRES		
CLASSE	5 - 1	388 209
	5 - 2	407 620
	6 - 1	423 039
	6 - 2	438 096
	7 - 1	463 493
	7 - 2	488 890
	8 - 1	515 678
	8 - 2	547 121